

1501408-88.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114245/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 24579399 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2114245 - 10º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON DE SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501408-88.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501408-88.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114245/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 24579399 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2114245 - 10º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDILSON DE SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

EDILSON DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 131/140.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 05 de maio de 2022, determinando-se a

citação (fls. 70/71).

Regularmente citado (fl. 80), o acusado, através da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fl. 83), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado.

Decido.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 12) e demais provas carreadas aos autos.

A autoria foi confessada pelo réu, confissão que se acha de acordo com as demais provas do processo, já que o réu foi pego na posse dos bens furtados.

Assim, passo a dosar a pena, afastando as qualificadoras, já que não há laudo pericial que as comprove.

Anoto, ainda, que o réu possui quatro condenações definitivas, todas geradoras de reincidência, na medida em que tiveram suas penas privativas de liberdade extintas em 17/5/2022 – fls. 137.

Assim, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Compenso uma das agravantes com a atenuante da confissão. Pelas outras três, aumento a pena em  $\frac{1}{4}$ , para 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Tratando-se de delito cometido por réu quatro vezes reincidente, necessário que o início do cumprimento da pena se dê no regime fechado. Deixo de considerar a detração por não haver informações a respeito da conduta carcerária.

Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar EDILSON DE SOUZA DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custa de 100 UFESPS.

Campinas, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA